

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAGUAS**

GASOLINAS ALEJANDRO, INC. Demandante	CIVIL NÚM.: SL2026CV00140
v.	SOBRE:
VPP HOLDINGS, LLC; OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) Demandados	INJUNCTION AL AMPARO DEL ARTICULO 14.1 DE LA LEY 161 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

COMPARECE la Corporación VPP Holdings, LLC, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 12 de abril de 2026, Gasolinas Alejandro Inc. radicó petición de injunction estatutario contra las Partes Demandadas, VPP Holdings (en adelante, “VP”) y la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, “OGPe”).

La Parte Demandante solicita de este Honorable Tribunal, que se emita un injunction ordenando la paralización de la construcción de la obra que se encuentra en pleno desarrollo, debido a la alegada aprobación ilegal de permisos de construcción para el proyecto, incluyendo el anteproyecto original emitido en febrero 2004 que dio base al proyecto, así como cualquier otro permiso relacionado que se haya emitido al amparo del mismo. De igual manera, solicita que se le conceda a la Parte Demandante una cantidad no menor de \$10,000.00 por concepto de costas y honorarios de abogado. Esta solicitud se ampara en las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, (en adelante, “Ley 161-2009”).

De una clara lectura de la confusa Demanda de Injunction presentada por la Parte Demandante, por la presente solicitamos la desestimación de la misma, ya que no hay duda alguna de que la presente demanda tiene el único propósito de disfrazar una Revisión Administrativa fuera de término para que se pase juicio *de novo* sobre un permiso que es final, firme e inapelable, dentro de un procedimiento de injunction estatutario al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161-2009. No debe caber duda que la demanda presentada está a destiempo, y lo único que busca es tener una segunda oportunidad para cuestionar una decisión administrativa, de la

cual no se recurrió de conformidad lo dispone la Ley 161-2009. Este Honorable Tribunal debe proceder a desestimar una acción que trata de aplicar el Artículo 14.1 de manera retroactiva para impugnar determinaciones finales y firmes de hasta más de 20 años. La intención legislativa en las disposiciones de la Ley 161-2009 no era permitir un interminable derecho a cuestionar determinaciones finales, permitirlo sería que permitir ataques colaterales a permisos, obviando en cualquier momento la necesidad de participar del proceso administrativo.

II. RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

1. El 4 de agosto de 2022, la Sra. Myrna Mejías y VP otorgaron una Escritura de Compraventa¹ mediante la cual VP adquirió la propiedad. En la Condición Número Dos de la Escritura, la parte vendedora identifica que sobre la propiedad existe una consulta aprobada en la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), con número de 00AA5-00000-06018, que autorizó una estación de gasolina con su área de colmado, teniendo 6 surtidoras para el uso de los clientes y 5 tanques soterrados de combustible. A su vez, se identifica que al amparo de dicha consulta, la OGPe expidió el 17 de noviembre de 2021 un permiso de construcción para la Fase I del proyecto de Construcción, caso número 2017-211527-PCOC-018739², con fecha de expiración del 17 de noviembre de 2023, por lo que se encontraba vigente al momento de la compraventa.

2. En base a lo anterior, es esencial que este Honorable Tribunal tome conocimiento judicial que VP no era dueño ni tuvo absolutamente nada que ver con los permisos que fueron tramitados y emitidos previo a la fecha de adquisición.

3. El 23 de enero de 2023, todavía dentro de la vigencia del Permiso de Construcción mencionado en la Escritura de Compraventa, VP radicó la solicitud de autorización para una enmienda al Permiso de Construcción bajo el caso número 2023-472416-PCOC-031919, para reconocer los cambios en el dueño del proyecto. Esta solicitud fue debidamente aprobada por la OGPe el 7 de febrero de 2023³.

4. La Parte Demandante, según alega en su demanda, al enterarse del proyecto para el mes de Julio de 2023, presentó una serie de querellas en la Junta de Planificación para que dicha agencia investigara los cuestionamientos presentados sobre los permisos del presente proyecto. Los detalles de las querellas son los siguientes:

a. Querella Número 2023-SRQ-014088, radicada el 11 de julio de 2023;

¹ Entrada #1 SUMAC, Anejo 27.

² *Id.*, Anejo 26.

³ Bajo este número de Querella, la Junta de Planificación consolidó las otras querellas presentadas del año 2023.

- b. Querella Número 2023-SRQ-014104, radicada el 12 de julio de 2023;
- c. Querella Número 2023-SRQ-014290, radicada el 7 de agosto de 2023⁴;
- d. Querella Número 2023-SRQ-014291, radicada el 7 de agosto de 2023;
- e. Querella Número 2025-SRQ-304691, radicada el 22 de julio de 2025;

5. El 23 de agosto de 2024, la Junta de Planificación presentó un Informe de Investigación⁵ sobre la Querella número 2023-SRQ-014290, donde se identificó que el proyecto no se encontraba en violación de la Ley 161-2009 ni del Reglamento Conjunto de Permisos vigente.

6. El 1 de octubre de 2024, VP radicó la solicitud de autorización para una enmienda al Permiso de Construcción, bajo el caso número 2023-472416-PCOC-309290, para reconocer un aumento en el estimado de costos del proyecto. Esta solicitud fue debidamente aprobada por la OGPe el 23 de diciembre de 2024⁶. La Parte Demandante no solicitó participación en este procedimiento de permisos, ni tampoco recurrió en un proceso de Revisión Administrativa o Revisión Judicial.

7. El 20 de febrero de 2026, como parte de la continuación del desarrollo del proyecto, VP radicó la solicitud de autorización para una enmienda al Permiso de Construcción bajo el caso número 2023-472416-PCOC-323894, para incluir las labores de construcción de la tienda de conveniencia. Esta solicitud fue debidamente aprobada el 13 de marzo de 2026. La Parte Demandante tampoco solicitó participación en este procedimiento de permisos, ni tampoco recurrió en un proceso de Revisión Administrativa o Revisión Judicial.

III. DISCUSIÓN DE DERECHO APLICABLE

A continuación presentamos un breve resumen de los argumentos para que este Honorable Tribunal pueda desestimar la presente demanda de injunction.

A. Marco Legal para Injunction Estatutario bajo Art. 14.1 de la Ley 161-2009

La Ley 161-2009 establece el marco legal y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos para desarrollos de proyectos de construcción en Puerto Rico. Spyder Media v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547 (2016). Dicha ley, adicionalmente, establece que se presume la corrección y la legalidad de los permisos. A ese fin, el Artículo 9.10 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9019i, dispone:

9.10 – Certeza de los permisos.

⁴ *Id.*, Anejo 33.

⁵ *Id.*, Anejo 23.

⁶ *Id.*, Anejo 41.

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. **No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso,** o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, **la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. (...) Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado.** La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Énfasis Suplido. 23 L.P.R.A. § 9019i.

Esta disposición establece una presunción de corrección y legalidad de las determinaciones finales y, por ende, de los permisos otorgados por la OGPe. Además, indica específicamente que cuando “medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso” puede entonces revocarse el permiso otorgado.

En específico, el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, el cual es la base fundamental que utiliza la Parte Demandante para presentar el caso de epígrafe, indica lo siguiente:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o **cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction,** mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, **será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967,**

según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo **será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.** En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

Énfasis Suplido. 23 L.P.R.A. § 9024.

El injunction estatutario es fundamentalmente diferente al injunction tradicional ya que está exento de las exigencias rigurosas que rigen al tradicional. El injunction estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso para viabilizar que ciertas personas tengan acceso a los tribunales basado en los criterios específicos citados en la ley. Next Step Medical v. Bromedicon, et. al., 190 DPR 474, 497 (2014). CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 408 (2010).

Nuestro Tribunal de Apelaciones ha confirmado que el promovente de un injunction estatutario a base de la Ley 161-2009 tiene “que demostrar específicamente cuál fue la información incorrecta o falsa suministrada”. B-Billboard BG, LLC. v. OGPe, KLAN202100642 (2022). En adición, indica que la irregularidad en el análisis de documentos o de algún supuesto error de la agencia al otorgarlos no es suficiente fundamento para otorgar el injunction estatutario. *Id.*

En el presente caso, la Parte Demandante ha tratado de entrelazar un sinnúmero de trámites que dieron origen al desarrollo del proyecto, para tratar de confundir a este Honorable Tribunal y alegar que el pasar del tiempo en los trámites ha causado que los permisos se hayan vencido o que el mero pasar del tiempo los invalide. Tan es así que trata de solicitar que se revoquen permisos o determinaciones que son previas a la Ley 161-2009, y el Artículo 14.1 que da jurisdicción al presente caso, y que se remontan al año 2004 cuando originalmente se aprobó el anteproyecto que viabilizó el desarrollo de la estación de gasolina.

Más aún, cuando la Parte Demandante determinó utilizar el proceso de Querellas de la Junta de Planificación, para cuestionar las determinaciones de permiso, dicho mecanismo fue el que seleccionó en lugar de participar del proceso de permisos ante la OGPe. Por ello, es esencial revisar las normativas relacionadas a las querellas bajo la Ley 161-2009, que provee lo siguiente en los Artículos 14.6 y 14.7:

Artículo 14.6. — Presentación de la querella.

Cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal podría verse afectado, podrá presentar una querella contra una persona natural o jurídica o una entidad pública, a través del Sistema Unificado de Información alegando: (a) el incumplimiento con las disposiciones o condiciones de los permisos expedidos; (b) la alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el incumplimiento con cualquier disposición de la Ley 75 de 24 de junio de 1975 o esta Ley, las leyes habilitadoras de las Entidades Gubernamentales Concernidas, la Ley de Municipios Autónomos, el Reglamento Conjunto de Permisos o demás reglamentos aplicables. ***Bajo ningún concepto, se puede utilizar una querella para realizar un ataque colateral a una determinación final o permiso que debió haber sido presentado oportunamente de conformidad con esta Ley.***

23 L.P.R.A. § 9024e

Artículo 14.7. — Término para la evaluación inicial y adjudicación de la querella.

La Junta de Planificación, así como el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o la Entidad Gubernamental Concernida, según corresponda, iniciará la investigación de los hechos alegados en toda querella dentro del término de treinta (30) días naturales, contados desde la presentación de la misma a través del Sistema Unificado de Información y notificará al querellante, dentro de dicho término, sobre las gestiones realizadas. Dentro del término de sesenta (60) días naturales desde su presentación la Junta de Planificación, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o la Entidad Gubernamental Concernida, emitirá sus hallazgos o recomendaciones sobre la querella y procederá, de entenderlo necesario, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

La Junta de Planificación o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V ordenará el archivo de la querella presentada, cuando determine que no hubo incumplimiento o violación a las disposiciones legales aplicables. Una parte adversamente afectada por esta determinación de archivo podrá presentar una reconsideración de la misma siguiendo el procedimiento establecido en la Ley

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017].

23 L.P.R.A. § 9024f

Por tanto, en el proceso de análisis de una querella, la Junta de Planificación va analizar aspectos específicos de los permisos, pero no va utilizar la querella como un ataque colateral a un permiso emitido que es final, firme e inapelable. Exactamente eso es lo que buscaba la Parte Demandante cuando presentó las distintas querellas, en lugar de utilizar sus esfuerzos y participar directamente en el trámite de los permisos de construcción. Esta disposición de ley es muy razonable, ya que dentro de los propósitos de la Ley 161-2009 se busca tener certeza en el trámite de los permisos, y que los mismos no se conviertan en un interminable proceso administrativo que pueda ser cuestionado en todo momento fuera de dicho proceso administrativo, aún años después de su aprobación.

Debido a que todas las querellas presentadas en el año 2023 ante la Junta de Planificación fueron debidamente archivadas, conforme lo reconoce la propia OGPe en su Moción de Desestimación, la Parte Demandante debió entonces participar de los trámites administrativos de los Permisos de Construcción que posteriormente fueron presentados, y si estaba en desacuerdo con dicha determinación, debió entonces solicitar las debidas revisiones de las determinaciones administrativas conforme lo requiere la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, “LPAU”), 3 L.P.R.A. § 9601, *et seq.*, para tanto los permisos individuales o como inclusive para las propias querellas. La Parte Demandante en todos estos casos, se quedó de manos cruzadas y ahora, más de 2 años después, de haberse aprobado enmiendas a permisos de construcción y de archivar las querellas, es que pretende lograr un ataque colateral a todo el trámite histórico de los permisos por medio de la presente demanda de injunction, una acción que es claramente contraria a las disposiciones de ley y por lo que debe desestimarse de su faz.

B. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, enumera las defensas que las Partes Demandadas pueden utilizar para oponer una demanda a través de una moción. Estas incluyen: “(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) Dejar de acumular una parte indispensable”.

Al adjudicar una solicitud de desestimación, el tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda hechas de forma clara. Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891; Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 12, 30 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). Asimismo, el foro judicial tiene que “interpretar las alegaciones en forma conjunta y liberal, y de la manera más favorable a la parte demandante”. González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).

El Tribunal ha reiterado que la jurisdicción es el poder que tiene un tribunal para considerar casos o controversias. Por lo que el primer factor a considerar en toda situación jurídica que se presente ante uno de sus foros es la cuestión de jurisdicción. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR 254, 267 (2018); Yumac Home v. Empresas Massó, 2015 TSPR 148, 194 DPR 96, 103 (2015). Han expresado adicionalmente que los tribunales deben ser “celosos guardianes” de su jurisdicción y requiere evaluar. *Íd.*

El Tribunal Supremo explica en Cooperativa de Seguros de Vida v. CRIM, 2015 TSPR 78, que un requisito jurisdiccional es uno que debe cumplirse antes que el tribunal pueda atender los méritos del pleito; al incumplir con un requisito jurisdiccional, el tribunal carece de autoridad para evaluar la controversia dado que toda sentencia que un tribunal dicte sin jurisdicción es nula. En Yumac Home, *supra*, el tribunal expresa que la falta de jurisdicción no es subsanable, que anula los dictámenes emitidos y que tiene el deber de verificar su propia jurisdicción; además, puede plantear la falta de jurisdicción a instancia de las partes o *motu proprio*.

No obstante, si bien el proceso de un análisis desestimatorio se caracteriza por cierta flexibilidad, un tribunal solo puede dar por ciertos aquellos hechos **bien alegados**, expresados de manera clara y concluyente, y **que de su faz no den margen a dudas**. Autoridad de Tierras v. Moreno Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 D.P.R. 625, 629 (2006); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, 137 D.P.R. 497, 505 (1994). De forma similar, los tribunales no están obligados a tomar como cierto aquellas alegaciones que son meras conclusiones de Derecho sin apoyo fáctico. Véase Rafael Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil*, §§ 2202, 2604 (2017); Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009); Martínez-Machicote v. Ramos-Rodríguez, 553 F. Supp. 2d 45, 49 (D.P.R. 2007).

Sin duda, su análisis ha de ser si, “a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo las dudas a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. *Id.* Así, el tribunal solo desestimaré un pleito cuando entienda que, considerando como verdaderas las alegaciones, la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo aquellos hechos que pueda probar en su día. Perfect Cleaning Service v. Centro Cardiovascular de Puerto Rico, 172 DPR 139 (2007); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994); Candal v. C.T. Radiology Office, Inc., 112 DPR 227 (1982). No obstante, aun ante la liberalidad con que se interpretan las alegaciones de una demanda, el tribunal puede desestimarla si luego de evaluar el asunto queda convencido de que en su etapa final el demandante no habrá de prevalecer. Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961).

Claramente, de una revisión de la demanda de injunction, surge sin lugar a dudas que la presente acción es un ataque colateral a los permisos que han sido otorgados para el proyecto, comenzando desde el anteproyecto original del 2004. Queda meridianamente claro que la Parte Demandante lo que busca con este procedimiento es tratar de revisar nuevamente todos los trámites permisos, acción que no está bajo su jurisdicción de conformidad con el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. Más aún, cuando una parte trata de argumentar la invalidez de trámites de permisos que llevan más de 20 años, resulta una argumentación absurda, y tardía por demás, que no puede encontrar foro para su consideración. Esto significa entonces, que este Honorable Foro debe desestimar la presente demanda, por no tener jurisdicción sobre la materia, y por la misma ser una reclamación que no justifica el remedio solicitado. No debe caber duda que la Parte Demandante, si quería oponerse y participar activamente del proceso de permisos, su rol era participar en el trámite administrativo de los permisos, incluyendo los permisos de construcción más recientes del año 2024 y 2026, y no cruzarse de brazos para venir varios años después y de manera colateral, a solicitar el presente injunction para que el Tribunal asuma jurisdicción sobre un trámite para el cual no la tiene.

C. Legitimación Activa

El principio de justiciabilidad que impera en nuestro ordenamiento jurídico exige que la persona que interponga el recurso tenga la capacidad en derecho para hacerlo. En este caso, el Art. 14.1 expresamente le confiere legitimación activa a **“cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction”**. Así, de conformidad con el citado

texto, una persona tendrá legitimación activa para presentar el *injunction* bajo el Art. 14.1 si cumple con lo siguiente: (1) tiene un interés propietario o personal y (2) que dicho interés **podría verse afectado por el incumplimiento de la ley o reglamento**.

En el presente caso, la Parte Demandante no posee legitimación activa para solicitar los remedios extraordinarios sobre la revocación de permisos y paralización de obras al amparo del artículo 14.1 de la Ley 161-2009, particularmente al la demanda no contener descripción alguna del interés propietario o personal que se verá afectado, como tampoco haber demostrado como cuestión de umbral, el “*interés propietario o personal*” que pudiera verse “*adversamente afectado*”. De una simple revisión de la Demanda de Injunction, la Parte Demandante, no alegó ni demostró en las más de cien alegaciones de su demanda cual es el interés propietario o personal que se verá adversamente afectado o que, en este caso, dan base a cumplir con los supuestos necesarios para activar los remedios del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. El mero señalamiento generalizado que la Parte Demandante opera una estación de gasolina a menos de 300 pies, por sí solo no provee la legitimación activa para poder llevar la presente acción judicial.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, siguiendo a la Corte Suprema de EE. UU., ha reiterado que “el debido proceso de ley en su vertiente procesal se puede invocar solamente cuando el Estado atenta contra el interés individual de libertad o el interés propietario de una persona”. Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 D.P.R. 97, 110–11 (2014). La Corte Suprema de EE. UU. reiteró, en el contexto de un caso de Derecho Ambiental, que un “deprivation of a procedural right without some concrete interest that is affected by the deprivation—a procedural right *in vacuo*—is insufficient to create Article III standing” y “[o]nly a person who has been accorded a procedural right to protect *his concrete interests* can assert that right without meeting all the normal standards for redressability and immediacy”. Summers v. Earth Island Inst., 555 U.S. 488, 496–97 (2009).

En base a estas normativas, entendemos que la Parte Demandante no ha cumplido con su deber de establecer de su faz cual es el interés propietario o personal, y como el mismo va verse específicamente afectado, y solo lo que ha hecho es un señalamiento general de su alegada cercanía con el proyecto, para sostener su legitimación activa en este procedimiento. Claramente, la demandante no ha cumplido con demostrar adecuadamente su legitimación para que este Tribunal asuma jurisdicción en el presente caso.

D. Agotamiento de Remedios Administrativos

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una norma de abstención judicial. Postula que toda parte que esté dentro de un procedimiento ante una agencia administrativa no podrá recurrir al foro judicial hasta que haya agotado todos los remedios ante la agencia. Conforme a esta doctrina, el foro judicial debe abstenerse hasta que concluyan los trámites administrativos. Precisa que así sea para que la agencia tenga ante sí todos los elementos del caso, y las determinaciones reflejen su decisión final para poder ser considerada por los tribunales. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716 (1982). Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto del Rey, 155 DPR 906 (2001). Tiene el propósito de dilucidar cuándo es el momento apropiado para que los tribunales intervengan en una controversia que haya sido previamente sometida a una intervención administrativa. Mun. de Caguas v. A.T. & T., 154 DPR 401 (2001).

La Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” o la “LPAU”, 3 L.P.R.A. § 9601, *et seq.*, dispone sobre el relevo del agotamiento de remedios administrativos lo siguiente:

Sección 4.3. – Agotamiento de Remedios Administrativos; Relevo.

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa.

3 L.P.R.A. § 9673

Nuestro Tribunal Supremo dictó que “[c]ónsono con las excepciones que brinda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para eximir a una parte de agotar los remedios administrativos, cuando el agravio sea de patente intensidad al derecho del individuo que reclame la reparación urgente, se puede utilizar el injunction para eludir el cauce administrativo. De igual modo, para preterir el requisito del agotamiento no basta con que los remedios administrativos sean lentos; se requiere también que éstos constituyan una gestión inútil e inefectiva o que produzcan un daño irreparable”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

En base a la anterior normativa, no debe caber duda que la presente Demanda de Injunction es un intento claro para obviar los requisitos de agotar los remedios administrativos en

el trámite de evaluación de los permisos de un proyecto. Si la pretensión es tratar de impugnar la determinación administrativa, el proceder entonces es presentar la correspondiente revisión de la determinación administrativa dentro de los propios términos de la Ley 161-2009, que es de veinte (20) días para la presentación de una revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas de la OGPe o treinta (30) días para la presentación de un Recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. En el presente caso, la Parte Demandante, teniendo amplio conocimiento de la acción propuesta, según informa en su propia Demanda que entró en conocimiento desde finales de julio de 2023⁷ al ver el rótulo de la obra instalada, determinó como estrategia cruzarse de brazos y presentar las querellas ante la Junta de Planificación, en lugar de acudir a la OGPe y participar de los procedimientos administrativos de los permisos. De hecho, tan es así, que hasta de los propios anejos presentados en la Demanda surge claramente que VP logró trabajar y obtener 2 permisos adicionales, caso número 2023-472416-PCOC-309290 que fue aprobado el 23 de diciembre de 2024⁸ y el caso número 2023-472416-PCOC-323894 que fue aprobado tan recientemente como el 13 de marzo de 2026.

De esta descripción de casos, no hay duda que la Parte Demandante debió conocer, o si no, debió haber conocido y participado del proceso de evaluación de permisos, ya que cada trámite de permiso de construcción requiere de la instalación de un rótulo, bajo el cual se notifica al público interesado para que pueda participar del trámite administrativo. Al no hacerlo y cruzarse de brazos, la Parte Demandante pretende ahora que este Honorable Tribunal pase a revisar una determinación administrativa para que así pretenda que se evalúe y sustituya el criterio de una agencia administrativa, en este caso la OGPe. Esta dejadez e irresponsabilidad de la Parte Demandante no puede ser premiada con permitirle a través de este procedimiento tardío al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, para que pueda nuevamente tener un segundo turno al bate y cuestionar las determinaciones administrativas. No debe caber duda que ese no es el rol de este Honorable Tribunal, y por ende, debe proceder a desestimarse la presente reclamación ya que todos los permisos que se están cuestionando son finales, firmes e inapelables. Permitir que este proceso continúe es obviar los procesos administrativos al amparo de la LPAU y la Ley 161-2009, procesos que este Honorable Foro debe proveer deferencia a la determinación administrativa por su “expertise” y porque hasta la propia ley en su Artículo 9.10 reconoció la certeza y finalidad que deben tener los permisos, y que los mismos solo pueden ser

⁷ Entrada #1 SUMAC, pág. 29.

⁸ Id., Anejo 29.

cuestionados cuando **medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso**. De la demanda, estos requerimientos y elementos de discusión no surgen, por lo que realmente la Parte Demandante lo que está intentando es de tener otra oportunidad de revisar una determinación administrativa. Claramente, este proceder es contrario a derecho, y por ello, no debe ser permitido.

E. Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio

Según ya hemos discutido, para que este Honorable Tribunal adquiriera la jurisdicción exclusiva conferida por la misma Ley 161-2009, la parte demandante debe presentar alegaciones específicas demostrando que en la tramitación del permiso ha mediado “fraude, dolo engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso”. Esta es la base inclusive, de la Moción de Desestimación presentada por la OGPe.

En las más de cien alegaciones de la demanda, no se menciona conducta alguna que específicamente se haya cometido por una persona jurídica o natural que conlleve “fraude, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún delito” ejecutada durante el transcurso del trámite de los permisos de construcción. Ante la existencia de un permiso de construcción vigente y la ausencia de alegaciones de conducta específica cometidas por las Partes Demandadas, surge que no se ha rebatido la presunción de corrección de los permisos, por lo que este Honorable Tribunal debe proceder a desestimar la presente causa de acción.

F. Dejar de acumular una parte indispensable

En sus alegaciones, la Parte Demandante alude sin establecer fundamento o documentación alguna, que se proveyó información incorrecta o falsa para los permisos que fueron emitidos por la OGPe. Re-enfatizamos que según el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, “en los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, **será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto**. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito”.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el no traer a una parte indispensable a un pleito conlleva una violación al debido proceso de ley. García Colón v. Sucn. González, 178

DPR 527 (2010). Varios de los permisos que la Parte Demandante busca revocar, particularmente todos los permisos de construcción, fueron otorgados por la OGPe al haber sido presentados de manera certificada al amparo de la Ley Núm. 135 del 15 de junio de 1967, conocida como la Ley de Certificaciones de Puerto Rico, por tanto resulta claramente establecido que el Ing. Luis Cardona Yulfo, quien ha sido el ingeniero que ha certificado las solicitudes, es considerado una parte indispensable al amparo de las disposiciones del Art. 14.1 de la Ley 161-2009. Por tanto, al no haberse incluido como parte en el presente procedimiento, este Honorable Tribunal carece de jurisdicción para entrar a considerar el presente caso, y por ende, debe proceder a desestimar el mismo.

Más aún, si la Parte Demandante desea cuestionar alguna determinación final que sea previa a la compraventa de la propiedad realizada por VP el 4 de agosto de 2022, debido a que el lenguaje del Artículo 14.1 requiere que el **dueño del proyecto** es una parte indispensable, es por ello que también tenía el deber de incluir a los dueños que tramitaron dichos permisos, con tal de que puedan defenderse de los señalamientos aquí presentados, particularmente la Sra. Myrna Mejías. En base a estos incumplimientos, se debe desestimar la presente demanda por carecer de partes indispensables.

G. Inducir a Error

En sus alegaciones, la Parte Demandante trata de inducir al Honorable Tribunal a error al constantemente mezclar el Permiso de Construcción, con el Anteproyecto y con otros permisos. De igual manera lo hace al incluir como “hechos”, alegaciones y conclusiones sin apoyo fáctico, y sin demostrar donde estuvo la información falsa o el fraude en el expediente de cada caso. Como se ha reiterado, un tribunal solo puede dar por ciertos aquellos hechos **bien alegados**, expresados de manera clara y concluyente, y **que de su faz no den margen a dudas**. Autoridad de Tierras v. Moreno Ruiz Dev. Corp., supra. De las sobre cien alegaciones presentadas en la demanda, hay una ausencia de hechos fácticos que clara y contundentemente presenten y sustenten que este Honorable Tribunal puede emitir un remedio a favor de la Parte Demandante.

En varias instancias, la Parte Demandante alega sucesos que de una simple evaluación del expediente administrativo de cada caso individual, se pudiera corroborar que son falsos. Por ejemplo, en sus alegaciones, la Parte Demandante presenta como anejo una foto del Rótulo de Solicitud de Permiso de Construcción y luego indica que nunca se enteró de la radicación de los casos. Esto es uno de varios ejemplos donde la Parte Demandante busca inducir al Tribunal a

cometer un error, ya que el requisito de ley para un trámite de permiso ministerial es colocar el rótulo para que cualquier parte interesada conozca del mismo, y no se requiere de notificación adicional alguna, como parece tratar de alegar.

H. Abuso de Derecho

El Artículo 18 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 (Ley 55-2020, según enmendada) dispone los efectos del ejercicio abusivo o contrario de los derechos. 31 L.P.R.A. § 5337. El artículo dispone “la ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio contrario al orden social. Todo acto u omisión que exceda manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, que ocasione daño a tercero, ya sea por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, da lugar al correspondiente resarcimiento y a la adopción de medidas cautelares”.

El caso instantáneo busca abusar del derecho y crear pautas para personas y empresas que han hecho todo lo posible dentro de la ley para hacer negocios en Puerto Rico de manera legal, obteniendo todos los permisos que son requeridos por ley. Este ejercicio judicial por la Parte Demandante, para cuestionar trámites de permisos que se remontan hasta de más de 20 años, conlleva una actuación abusiva del derecho y claramente anti-competitiva, que el único propósito que tiene es prevenir que VP pueda lograr hacer negocios legalmente, después de un largo y costoso proceso de permisos que realizó el dueño original de la propiedad.

I. Honorarios de Abogado

El Art. 14.1 de la Ley 161-2009 dispone que “el Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta **carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley**”. 23 L.P.R.A. § 9024. Por todo lo antes expuesto, se solicita además que se otorguen Honorarios de Abogado como dispone la Ley 161-2009 por la presente demanda de injunction ser carente de mérito y razonabilidad y carecer de fundamento en ley.

IV. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente al Honorable Tribunal que declare **CON LUGAR** la presente Moción de Desestimación, y en su consecuencia, desestime la presente petición de injunction estatutario y se otorgue a la Parte Demandada, VP, la cantidad a determinarse por concepto de costas y honorarios de abogado.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultáneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación requerida por las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 11 de mayo de 2026.



LCDO. CARLOS W. LÓPEZ FREYTES
RUA 13,745

CWL Legal Services, PSC.
173 Calle O'Neill
San Juan, P.R. 00918
Tel: (787) 705-9043
Email: carlos@cwlegal.com

Anejos a Incluir:

- Informes Investigaciones dentro de expedientes de querella.